

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TETO DE REMUNERAÇÃO

TEXTO CONSTITUCIONAL

VI – é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

Obs.: quem é da segurança pública não tem o direito de greve.

Liberdade de Crença – concurso, estágio probatório e servidor efetivo – razoabilidade, ônus excessivo para a administração – garantir, se possível, que o indivíduo atue dentro da sua crença.

Em caso de anulação do concurso, o Estado responde de forma subsidiária; em caso de necessidade de indenização a responsabilidade direta é da organizadora do concurso.

Lei específica – só pode tratar daquele determinado assunto.

Servidores podem fazer greve, usando a lei dos trabalhadores em serviços essenciais – CLT.

Se o servidor fez greve e não foi considerada abusiva, o ponto pode ser cortado mesmo assim.

Obs.: O ponto não pode ser cortado se for demonstrado que houve uma conduta ilícita da administração, como a falta de pagamento, por exemplo.

Patrão e Funcionário não chegam em um acordo: haverá mediação feita pela Justiça do Trabalho – dissídio coletivo de greve.

Quando se está diante de dissídio coletivo de trabalhadores, quem julga é o TST ou o TRT.

Servidor efetivo brigando com a administração porque fez greve e não está dando certo pode ter dissídio? Sim, e quem julga é o STJ, TJ ou TRF.

Reajuste de Servidor é por meio de lei: não pode vir por meio de acordo, convenção coletiva etc.

Obs. 1: servidor estava em estágio probatório e fez greve. Nesse caso, não se pode demitir.



5m



10m

ANOTAÇÕES

Obs. 2: a administração pode entrar em um acordo com os servidores para não cortar o ponto.

VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

Obs.: não se fala no percentual.

Direito de Greve e Associação Sindical

Direito de greve de servidores e de trabalhadores

- Servidores da segurança pública;
- Corte de ponto;
- Dissídio coletivo e foro competente para julgamento.

Associação sindical dos civis e dos militares

XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

XII – os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

Obs.: Subsídio – parcela única sem acréscimos. Remuneração – servidores, em regra, são pagos mediante remuneração.

Obs.: O teto de remuneração não se aplica a todos – as entidades (empresa pública, sociedade de economia mista) que não dependem do governo para poder se sustentar não precisam parar no teto.



15m

ANOTAÇÕES

TETO DE REMUNERAÇÃO

	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO
FEDERAL	Ministro STF	Ministro STF	Ministro STF
MUNICIPAL	Prefeito	Prefeito	Não há Poder Judiciário
ESTADUAL e DISTRITAL	Governador	Deputado Estadual ou Distrital	Desembargador do TJ

Resumo – Teto de Remuneração



20m

Obs. 1: verbas de caráter indenizatório não param no teto.

Obs. 2: não existe poder judiciário, defensoria, MP, nem MP de contas no município.

Obs. 3: ficam de fora do subsídio do prefeito, na esfera municipal, duas pessoas: Procurador Municipal – para com 90,25% (teto do desembargador) do que ganha o Ministro do STF. Vereador – o subsídio varia de acordo com a população – 20 a 75% do que ganha o Deputado Estadual.

Emenda 41: os Estados ricos queriam colocar um teto só para os três poderes na esfera estadual e os Estados pobres queriam um subteto no executivo, um no legislativo e um no judiciário. Valeu a regra do subteto.

Obs.: Dispositivo presente na Constituição: se o Estado rico quiser, pode colocar para os três poderes o que ganha o Desembargador do TJ. Pode ser colocado para todos, desde que haja mudança na Constituição do Estado ou na Lei Orgânica do DF.

O STF declarou inconstitucionalidade de norma estadual que colocava um teto só para os três poderes – o teto do supremo.



25m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Obs.: O teto do desembargador é de 90,25% do que ganha o ministro do STF. É 90,25% porque:

Ministro do STF – 100%
Tribunal Superior – 95% de 100%
Tribunal de 2º grau – 95% de 95%
Juiz de 1º grau – 95% de 95% de 95%
Juiz substituto – 95% de 95% de 95% de 95%

Obs.: o teto vai caindo.

- EC 47/05 e a possibilidade de subteto único nos Estados e no DF (90,25%);
- Subsídio de Desembargadores e a extensão a MP, Defensoria e Advocacia Pública Estaduais;
- Situação dos parlamentares;
- Advocacia Pública Municipal;
- Servidores de Tribunais de Contas;
- ADI 3.854: caráter nacional da Magistratura e o teto único;
- Teto na acumulação lícita de cargos públicos;
- SV 37 e a equiparação de salários fundada no princípio da isonomia;
- Teto de remuneração nos cartórios;
- Quem fica de fora do teto?

Obs.: advogados públicos podem receber honorários advocatícios parando no teto.

Deputado Federal = ganha 100%.

Deputado Estadual = ganha 75% dos 100% do Deputado Federal.

Vereador = ganha entre 20% a 75% (variando em função da população – art. 29 da CF) do Deputado Estadual.

Obs.: O TCE tem autonomia. Os servidores terão um teto diferente, e o teto é o conselheiro do TCE.

Juiz Federal – Teto – STF – 100%.

ANOTAÇÕES



30m

Desembargador do TJ – Teto – 90,25% – não vale para os membros da magistratura estadual (juízes e desembargadores), mas vale para os servidores do judiciário.

Obs.: O STF entendeu que a magistratura nacional deveria ser tratada de modo igual – todos os membros – teto do STF.

Teto na acumulação lícita de cargos públicos.

Exemplo: Médico do GDF + Médico do GDF – 40h/s (30 mil) e 40h/s (30 mil) – 60 mil por mês – é permitido.

O STF entende que o teto de remuneração é válido em cada cargo isoladamente. Na somatória, os valores podem extrapolar.

SV 37 e a equiparação de salários fundada no princípio da isonomia. Não pode ter reajuste com base em acordo ou em convenção coletiva, mas também não pode por meio de decisão judicial.

Exemplo: técnico judiciário e analistas trabalhando no mesmo ambiente – todos com o mesmo trabalho. Não é possível pedir, com base na isonomia, o reajuste na via judicial. Reajuste de servidores é por meio de lei.

Teto de Remuneração nos Cartórios.

Cartório – titular e substituto.

Exemplo: titular do cartório ganhava 300 mil e fez remoção para um cartório que ganhava 500 mil – quando sai do cartório A e vai para o B, o substituto assume até ter novo concurso.

O titular do cartório não tem teto, mas o substituto para no teto.



35m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
